

Diagnóstico do Processo e Opções de Saneamento

Em favor de Millena Onesti Gorenstein · frente conexa: divórcio/partilha 1006744-58.2023 +
revisional de alimentos 1012537-07.2025 (Ari × filhos) + reconvenção

Posição processual · pontos ganhos · riscos · matéria incontroversa · provas a produzir · roteiro de
saneamento (CPC art. 357)

Documento 99 · parecer de PhD relator jurídico parecerista · sucede o Doc 98

"O autor abriu duas frentes que se voltam contra ele: pediu para pagar menos e, ao
fundamentar, confessou ganhar R\$ 50 mil, ter R\$ 32 milhões e receber oferta de R\$ 4 milhões
pelas cotas. O saneamento, bem conduzido, transforma a revisional dele em prova da
capacidade que a partilha precisa."

I — MAPA DAS FRENTES PROCESSUAIS

FRENTE	AUTOS	POSIÇÃO DE MILLENA	ESTADO
Divórcio / partilha	1006744-58.2023 (1ª VF Pinheiros)	Requerente / meeira	em curso · constrição SISBAJUD desde mai/2023
Revisional de alimentos	1012537-07.2025 (conexa)	Genitora representante dos filhos (réus)	tutela de redução INDEFERIDA (fls. 375/376 e parecer fls. 1544/1546)
Reconvenção (na revisional)	1012537-07.2025 (fls. 911/940)	Filhos pleiteiam majoração para R\$ 30.000	pendente de instrução
Frentes conexas	protetivas LMP · representações regulatórias (Docs 42, 94-97)	vítima/representante	em paralelo

Nota de saneamento processual. Há referência cruzada a três numerações (1006744-58.2023;
1012537-07.2025; e, em material anterior, 1050640-10.2025). Recomenda-se, no saneamento, **fixar
expressamente a conexão** (CPC art. 55) entre divórcio e revisional e esclarecer a terceira numeração,
evitando decisões conflitantes sobre o mesmo núcleo fático-patrimonial.

II — DIAGNÓSTICO: O QUE JÁ ESTÁ GANHO

PONTO	FUNDAMENTO	EFEITO
Redução de alimentos indeferida em urgência	fls. 375/376; parecer MP fls. 1544/1546	Mantém o status quo alimentar; joga o ônus do custo total sobre o autor
MP reconheceu que mensalidade menor ≠ custo menor	fls. 1546	Acolhe a tese contábil do Doc 98 antes mesmo da perícia
MP reconheceu escalada de custo por idade	fls. 1546	Sustenta a reconvenção de majoração
Renda do autor confessada: R\$ 50.000/mês (Vila Porto)	fls. 911/940	Capacidade ampla + indício de quebra de não- concorrência
Patrimônio do autor admitido: > R\$ 32 MM	contestação/reconv.	Afasta hipossuficiência; reforça a partilha
	fls. 1545	Demonstra recalcitrância, não incapacidade

Prisão civil do autor por inadimplemento		
--	--	--

III – DIAGNÓSTICO: OS RISCOS A NEUTRALIZAR

RISCO	ORIGEM	NEUTRALIZAÇÃO
Impugnação à gratuidade de justiça de Millena	autor (preliminar, fls. 1545)	Demonstrar que a meeira não administra o acervo (assimetria); gratuidade afere renda própria, não patrimônio comum ocultado
Tese de iliquidez das cotas ("bloqueadas, rentabilidade negativa")	autor	Doc 89/90/92: bloqueio atingiu contas, não cotas; Oslo Soberano D+0 da mesma adm. (falsa iliquidez)
"Custeio sozinho dos 4 imóveis comuns"	autor	Imóveis comuns geram fruto/uso; abater no acerto da partilha, não nos alimentos dos filhos
Preclusão da 2ª contestação (fls. 1372/1380)	renúncia da patrona + nova contestação	MP opinou por recebê-la como prova documental — aceitar e aproveitar o conteúdo
Bis in idem entre verbas (alimentos comp. × cuidado × perda de chance)	estrutura das teses	Tabela de janelas temporais (Relatório Integrado §VI); cumulação subsidiária
Passivo externo (Wine in Black €2,27 MM)	F11 do portfólio	Apurar origem antes de admitir abatimento; pode ser passivo artificial

IV – MATÉRIA INCONTROVERSA A FIXAR NO SANEAMENTO

O saneamento (CPC art. 357) deve **fixar como incontroversos** os fatos já admitidos pelo autor — encurtando a instrução e cristalizando vitórias:

- Renda do autor de **R\$ 50.000/mês** na Vila Porto International Business S.A. (admitida na reconvenção);
- Patrimônio do autor **superior a R\$ 32 milhões** (admitido);
- Existência de **oferta de aquisição das cotas por mais de R\$ 4 milhões** (Operação Ricardo);
- **Mudança de escola, saída do clube e fim dos extracurriculares** (admitidos) — mas SEM prova do custo total (lacuna do autor);
- **Cancelamento unilateral do plano de saúde** pelo autor;
- **Idade das crianças (12 e 9 anos)** e a consequente escala de custo (reconhecida pelo MP).

V – PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS DA PROVA (PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO)

PONTO CONTROVERTIDO	QUEM DEVE PROVAR	POR QUÊ
Custo TOTAL das crianças hoje (escola integral: uniforme, alimentação, material, passeios, dança)	Autor alegou redução → ônus do autor provar o custo total menor; subsidiariamente, Millena instrui com NFs (Doc 98 §VI)	Quem alega o fato modificativo (CPC 373 II) prova; MP já apontou a lacuna do autor
Composição e valor real do patrimônio do autor (cotas Ajaccio, participações)	Inversão do ônus para o autor/ administradora	Assimetria de acesso + 1.000+ dias de retenção documental (perspectiva de gênero, CNJ 492/2023)
Liquidez/iliquidez do FIP	Autor/OSLO	Declaração de iliquidez sem prova × Oslo Soberano D+0 (Docs 89/92)
Origem do passivo externo (Wine in Black)	Autor	Quem alega o passivo prova sua existência e licitude

VI — PROVAS A PRODUZIR (REQUERIMENTOS DE SANEAMENTO)

1. **Exibição de documentos** (CPC 396-404): contrato Vila Porto (R\$ 50k); contrato/boletos integrais do Colégio Módulo (todas as rubricas); histórico Camino; contrato da dança da Maia; comprovante de cancelamento do plano de saúde.
2. **Ofícios**: Colégio Módulo e Clube Hebraica (já requeridos pelo autor — aproveitar); CVM/OSLO (ficha de cotistas, valor e datas das cotas — define o gap patrimonial); empregadora Vila Porto.
3. **Perícia contábil** (CPC 464): (a) custo total das crianças escola-a-escola; (b) valor de reposição do trabalho de cuidado (R\$ 85,8 mil/mês — Memorial); (c) participação efetiva do autor no PL do Ajaccio; (d) marcação a valor justo da Evino.
4. **Inversão do ônus da prova** quanto à composição do patrimônio comum (assimetria + retenção + perspectiva de gênero).
5. **Quebra de sigilo bancário/fiscal** do autor e dos veículos (RT127, Bonifácio, Vila Porto), limitada ao objeto.
6. **Prova testemunhal**: rotina de cuidado, ausências do autor (+100 dias/ano), trajetória profissional interrompida (Saladerie).

VII — OPÇÕES DE SANEAMENTO (CENÁRIOS E RECOMENDAÇÃO)

Opção 1 — Saneamento compartilhado / cooperativo (CPC 357 §3º) — RECOMENDADA.

Requerer **audiência de saneamento em cooperação** para: (a) fixar os incontroversos do §IV (cristaliza as confissões do autor); (b) distribuir o ônus como no §V (inversão quanto ao patrimônio); (c) deferir a perícia contábil única que serve às três frentes (alimentos, partilha, enriquecimento).
Vantagem: consolida ganhos e impede o autor de reabrir o que já admitiu.

Opção 2 — Saneamento por decisão escrita com pedido de tutela de evidência (CPC 311 II).

Como os fatos constitutivos da majoração já contam com prova documental e confissão (renda R\$ 50k, idade, custo total não reduzido), pleitear **tutela de evidência** para majorar/estabilizar os alimentos desde já, deslocando para o autor o custo da demora. Vantagem: antecipa resultado; risco: exige prova documental robusta já nos autos.

Opção 3 — Consolidação das frentes + reconvenção patrimonial. Pleitear o **reconhecimento da conexão** (CPC 55) entre divórcio e revisional e, na frente do divórcio, deduzir os vetores do Relatório Integrado (alimentos compensatórios · cuidado · violência patrimonial · perda de chance) em **cumulação subsidiária**, com a perícia contábil única. Vantagem: usa a capacidade confessada na revisional como prova na partilha; risco: gerir a competência (família × LMP) para evitar extinção parcial — manter frentes paralelas coordenadas.

VIII — SEQUENCIAMENTO TÁTICO RECOMENDADO

1. **Conservação primeiro**: manter/ampliar protetivas e cautelares contra dissipação (RT127 distratada, Bonifácio, Vila Porto) — antes do mérito patrimonial.
2. **Cristalizar os incontroversos** no saneamento (renda R\$ 50k, patrimônio R\$ 32 MM, oferta R\$ 4 MM, cancelamento do plano).
3. **Juntar o Doc 98** (laudo de gastos) + NFs por rubrica para fechar a lacuna que o MP apontou.
4. **Requerer a perícia contábil única** e a inversão do ônus quanto ao patrimônio.
5. **Tutela de evidência** para estabilizar/majorar os alimentos com base na confissão de renda.
6. **Localizar a fls. da declaração de R\$ 11k de despesa pessoal de Ari** nos autos do divórcio — confronto direto com a renda de R\$ 50k (Doc 98 §VII).
7. **Levar a capacidade confessada** da revisional para a partilha (cruzamento Doc 95/97).

IX — SÍNTESE DO RELATOR

A posição de Millena é **favorável e consolidável**. A revisional ajuizada pelo autor para reduzir alimentos **fracassou na urgência** e, ao ser fundamentada, **produziu confissões valiosas** (renda R\$ 50k, patrimônio R\$ 32 MM, oferta R\$ 4 MM). O Ministério Público **já acolheu** o núcleo da tese contábil (mensalidade menor $\neq$ custo menor; custo cresce com a idade). O saneamento bem conduzido deve **crystalizar os incontroversos, inverter o ônus quanto ao patrimônio e deferir uma perícia contábil única** que sirva às três frentes. A recomendação é a **Opção 1 (saneamento cooperativo)** combinada com **tutela de evidência** sobre os alimentos e **consolidação por conexão** com o divórcio — convertendo a iniciativa redutória do autor em alavanca da partilha.

X — RESERVA TÉCNICA

Parecer de relator elaborado a partir dos autos 1012537-07.2025.8.26.0011 (manifestações e parecer/decisão fls. 375/376, 393/402, 421/435, 911/940, 1372/1380, 1476/1499, 1533/1538, 1544/1546), da Declaração da OSLO (fls. 763), dos dois pareceres submetidos (Perda de Chance e Relatório Integrado), do Doc 98 (laudo contábil de gastos) e do acervo forense (Docs 89-97). As cifras (R\$ 5.000, R\$ 17.146,07, R\$ 30.000, R\$ 40.000, R\$ 50.000, > R\$ 32 MM) reproduzem os autos. A "declaração de R\$ 11k de despesa pessoal de Ari" não foi localizada neste lote — diligência nos autos do divórcio 1006744-58.2023. As opções de saneamento são recomendações técnicas, sujeitas à estratégia e subscrição dos patronos habilitados: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937), procuração de 03/06/2026 (fls. 1065) e CPC art. 112. Preserva-se a presunção de boa-fé do autor; nenhuma imputação criminal é feita. CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe · não protocolar sem subscrição.